

"郎顾之争"二十二周年祭

姚志勇

回首往事，顾维军会不会后悔自己当年的意气用事，他试图用匹夫之怒来回应郎咸平的发难，结果却迎来了牢狱之灾；当年更好的策略或许是隐忍不发，像更早之前被郎咸平指责的海尔和 TCL 一样，这样他的后半生就不用走在伸冤路上蹉跎……

一、复旦演讲

2004 年 8 月 9 日，郎咸平在复旦大学发表题为《格林柯尔：在“国退民进”的盛宴中狂欢》的演讲。郎咸平宣称，他和学生经过三个月的财务数据分析发现，顾维军先后收购科龙、美菱、亚星客车、ST 襄轴四家国有企业，号称总投资 41 亿元，但实际仅投入 3 亿多元。他将顾维军的操作手法归纳为著名的“七大板斧”：安营扎寨、乘虚而入、反客为主、投桃报李、洗个大澡、相貌迎人、借鸡生蛋。

其核心逻辑是：顾维军在正式收购前就提前进驻目标企业担任董事长，通过大幅计提费用、提高运营成本等财务手段人为制造企业亏损，从而压低国有资产评估价格，最终以极低的成本完成收购。收购完成后，再通过财务手段让企业“扭亏为盈”，实现个人财富的急剧膨胀。

“难道顾维军模式就是我们经济改革十余年来所期望的‘民营企业家’吗？如果顾维军就是中国民营企业家的典范，那我真要为中国的未来而哭泣了。”郎咸平这句充满感情色彩的质问，通过媒体迅速传遍全国。

演讲次日，《东方早报》《香港商报》等媒体刊出摘要，新浪等门户网站随即转载。短短数日之内，一场原本局限于学术圈的报告，演变成了全民关注的公共事件。

与海尔、TCL 面对郎咸平质疑时选择冷处理不同，顾维军的反应异常强硬。

8 月 13 日，郎咸平收到顾维军委托香港齐伯礼律师行发出的律师函，指控其演讲内容构成诽谤，要求公开道歉。三天后，郎咸平在北京召开媒体见面会，当众公布律师函，明确表示“绝不更改、绝不道歉”，并控诉“强权不能践踏学术”。8 月 17 日，顾维军正式向香港高等法院递交起诉状，以诽谤罪起诉郎咸平。“告那家伙！”这句顾维军的口头禅，成为当时媒体争相引用的标题。

诉讼并未平息争议，反而将论战推向高潮。在舆论场和网络空间，形势几乎是一边倒的。当时新浪网的民调显示，近 4 万网民参与投票，超过 90% 的人支持郎咸平。在普通民众眼中，郎咸平是敢于挑战资本权贵、维护国有资产的“良心经济学家”，而那些反对他的学者则被贴上“资本代言人”的标签。

论战很快超越了顾维军个人是否侵吞国有资产的具体问题，上升为对整个国企产权改革路线的反思。郎咸平的主张非常明确：第一，“国退民进”式的产权改革本质上是少数人瓜分国有资产的盛宴，必须立即停止；第二，国有企业的问题不在于产权，而在于职业经理人的信托责任缺失；第三，应该强化政府监管，建立“大政府、小市场”的治理模式。

这一主张直接挑战了过去二十多年中国改革的基本方向。正是这种升级，让原本只是财经领域的争议，具有了改变历史走向的能量。

二、两种命运

郎咸平：从香港学者到“郎监管”

“郎顾之争”彻底改变了郎咸平的人生轨迹。在此之前，郎咸平虽然在香港学术圈有一定知名度，但在内地大众层面几乎无人知晓。论战之后，他一夜之间成为全国家喻户晓的人物，被民众冠以“郎监管”“经济学良心”等称号。

巨大的声望迅速转化为商业价值。此后十余年间，郎咸平成为中国出场费最高的经济学家之一，频繁亮相于各类商业论坛和电视节目，撰写的财经书籍长期占据畅销书榜。他从一位严谨的公司金融学者，逐渐转型为大众意见领袖，评论范围从公司治理扩展到宏观经济、产业政策乃至社会热点。

客观地说，郎咸平的走红并非偶然。他精准地捕捉到了当时社会情绪的痛点：公众对腐败和不公的强烈不满，对国有资产流失的焦虑，以及对改革成果分配不均的质疑。他用通俗易懂的语言、戏剧化的表达方式，将复杂的财务问题转化为正邪对立的道德叙事，天然具有传播上的优势。

但从学术角度看，郎咸平的论证存在明显争议。他基于公开财务数据的推理，更多是一种合理怀疑而非法律证据。他提出的“信托责任”替代方案，也回避了国有产权下所有者缺位的根本性难题。不过在当时的舆论氛围下，这些学理上的商榷都被淹没在情绪的洪流之中。

顾维军：从年度人物到阶下囚

顾维军命运的急转直下。论战爆发时的顾维军正处于人生巅峰。2003年，他刚刚当选“CCTV 中国经济年度人物”，颁奖词盛赞他完成了从科学家到企业家的转变，其主导收购的科龙电器被视为“国退民进、民企拯救国企”的成功样板。

顾维军早年是一名制冷工程师，拥有“顾氏循环理论”等技术专利，在海外创业积累了第一桶金后回国发展。他以格林柯尔制冷剂技术为基础，通过连续并购迅速打造出一个横跨家电、汽车的产业帝国。在地方政府眼中，他是能够盘活困境国企的“救火队员”；在资本市场上，他是点石成金的资本运作高手。

然而，“郎顾之争”成为他命运的转折点。2005年5月，证监会对格林柯尔系展开立案调查。同年7月，顾维军因涉嫌虚假出资、挪用上市公司资金等罪名被正式逮捕。2008年1月，佛山市中级人民法院一审判决顾维军犯虚报注册资本罪、违规披露和不披露重要信息罪、挪用

资金罪，数罪并罚判处有期徒刑十年，并处罚金 680 万元。随着顾维军入狱，格林柯尔系迅速崩塌。科龙电器被海信收购，美菱电器转入长虹旗下，曾经风光无限的产业帝国灰飞烟灭。

从结果上看，这场争论以郎咸平的完胜、顾维军的彻底失败而告终。但历史的复杂性在于，司法判决并非事件的终点。

三、国企改革方向逆转

如果说个人命运的沉浮只是这场争论的表层影响，那么更深层、更持久的变化发生在制度层面。

MBO 叫停

"郎顾之争" 最直接的政策后果，是国企管理层收购（MBO）的全面刹车。

2004 年底，也就是论战爆发仅数月之后，国资委紧急调整政策，明确叫停大型国企的 MBO，对中小型国企的产权改革也提出了更加严格的限制条件。尽管官方从未公开承认这一政策调整与 "郎顾之争" 直接相关，但时间上的高度吻合。

客观地说，MBO 在实际操作中确实存在诸多不规范之处。由于国有资产定价机制不完善、信息不透明、融资渠道缺失等问题，确实出现了一些自买自卖、低价转让的案例。但问题在于，正确的应对方式应该是完善规则、加强监管，而不是因噎废食、全盘停止。

政策转向的后果是深远的。原本正在推进的国企产权改革陷入停滞，大量处于竞争性领域的国有企业错过了改制的时间窗口。

从 "退" 到 "进"

比 MBO 叫停更具标志性意义的，是国有资产监管思路的整体转向。

国资委成立于 2003 年，最初定位是推动国有经济布局的战略性调整，也就是推动国企从竞争性领域有序退出。但 "郎顾之争" 之后，在 "防止国有资产流失" 的强大舆论压力下，国资委的工作重心悄然发生变化，从 "推动改革" 转向 "保值增值"，从 "有进有退" 转向 "做大做强"。

此后数年间，国有企业获得了越来越多的政策资源和信贷支持。在能源、电信、金融、基础设施等领域，国有资本的垄断地位不仅没有削弱，反而进一步强化。2008 年全球金融危机后，随着 "四万亿" 刺激计划的推出，国有经济加速扩张，"国进民退" 成为经济领域一个持续热议的话题。

这一转向的深层逻辑在于：既然产权改革政治风险太高、容易引发 "国资流失" 的指责，那么做大做强国企、实现国有资产保值增值，就成了最安全、最政治正确的选择。

民企 "原罪"

"郎顾之争" 还带来了一个不易察觉但影响深远的后果：民营企业群体整体背上了 "原罪" 的包袱。在郎咸平的叙事中，参与国企改制的民营企业本质上都是国有资产的掠夺者。这种

叙事经过大众舆论的放大，形成了一种强烈的社会认知：凡是通过改制发家的富豪，第一桶金都不干净。

这种“原罪论”对民营经济的信心造成了长期打击。一方面，企业家在参与国企改制时更加谨慎，担心日后被清算；另一方面，社会上对民营财富的不信任情绪持续发酵，为后续的政策反复埋下了伏笔。

四、长期影响

改革停滞

国企产权改革的停滞，对中国经济的长期增长路径产生了潜移默化但至关重要的影响。

1990年代末到2000年代初，中国经济增长的动力主要来自两个方面：一是加入WTO带来的出口扩张，二是国企改革释放的制度红利。通过产权改革盘活存量资产、提高资源配置效率，是当时经济增长的重要来源。

随着产权改革的停滞，存量改革的空间基本关闭。要维持经济高速增长，就必须寻找新的动力源。而最终承担起这一角色的，是房地产和基础设施建设。

房地产成为支柱产业有其自身的逻辑，1998年房改、分税制下的土地财政、城市化加速都是重要推动因素。但不可否认的是，实体领域改革难度加大、制度红利释放放缓，客观上迫使经济增长更多依赖投资驱动，尤其是房地产和基建投资。

地方政府很快发现，相比于艰难推进国企改革、承担国资流失的政治风险，卖地生财是一条既简单又安全的路径。土地出让收入不仅能够快速增加财政收入，还能拉动GDP增长，带动上下游几十个产业发展。于是，在2004年之后，土地财政的规模急剧膨胀，地方政府对房地产的依赖度越来越高。

从这个意义上说，“郎顾之争”在不经意间推动了中国从“改革驱动”向“投资驱动”、从“实体效率提升”向“资产价格膨胀”的路径转换。

资源错配

国有企业改革停滞带来的另一个长期后果，是资源配置效率的持续损失。

经济学的基本原理告诉我们，市场之所以有效，是因为资源能够流向效率最高的使用者。但在国有经济占主导的格局下，大量金融资源、土地资源、市场准入机会向国有企业倾斜，而效率更高的民营企业却面临融资难、准入难等诸多壁垒。

这种资源错配的代价是巨大的。大量研究表明，国有企业的全要素生产率显著低于民营企业，资本回报率也长期低于民间投资。当越来越多的资源被配置到效率较低的部门时，整个经济的增速随全要素生产率一道持续下跌，这也正是我们观察到的现状。

更值得警惕的是，国有企业在竞争性领域的扩张，会产生“挤出效应”。当国企凭借融资成

本优势和政策优势进入房地产、制造业等领域时，民营企业的生存空间就被挤压。

五、迟到的正义

七年牢狱与十四年申诉

2012 年 9 月，服刑七年一个月十天后，顾维军提前获释。

出狱后的顾维军没有选择沉默。出狱当月，他头戴一顶写有“草民无罪”四个大字的白纸帽，在北京召开新闻发布会，吸引了 270 多名记者到场。他坚称自己是冤案，开始了漫长的申诉之路。

此后数年间，顾维军不断向最高人民法院提出再审申请。他的案件也成为中国涉产权冤错案件纠错的标志性案例之一。

最高法再审与部分撤销原判

2019 年 4 月 10 日，最高人民法院第一巡回法庭对顾维军案公开宣判，这距离他 2005 年被捕已经过去了近十四年。

再审判决结果是：撤销原判对顾维军犯虚报注册资本罪、违规披露和不披露重要信息罪的定罪量刑部分；对挪用资金罪，从原判有期徒刑 8 年改判为 5 年。由于顾维军实际已服刑七年多，超出判决刑期 771 天。其他六名同案被告人均被宣告无罪。

也就是说，当年判决的三项罪名中，两项被彻底推翻，只有挪用资金罪得以保留但大幅减刑。从法律意义上讲，这是一次实质性的改判纠错。

最高法在判决中特别指出，虚报注册资本行为在当时的社会背景下具有一定普遍性，且社会危害性不大；违规披露信息的事实不清、证据不足。至于挪用资金罪，虽然认定事实成立，但考虑到挪用时间较短、未造成重大经济损失，予以从轻处罚。

2023 年 4 月，最高人民法院赔偿委员会就顾维军申请国家赔偿一案作出决定，对其被超期羁押的 771 天予以相应赔偿。

历史的反讽

顾维军案的改判，为“郎顾之争”的历史评价增添了浓重的反讽意味。

当年，郎咸平指控顾维军侵吞国有资产，舆论普遍认为顾维军有罪。但最终司法认定的结果是，最核心的两项罪名不成立，唯一保留的挪用资金罪也与“国资流失”没有直接关系。换句话说，郎咸平当年的指控，并没有得到司法判决的支持。

虽然顾维军在法律上部分平反了，但他失去的一切再也回不来了。他的企业集团早已分崩离析，他的黄金创业岁月已经消逝。而那场由他的案件引发的政策转向，也早已固化为既定的制度现实。

个人的迟来正义，无法逆转既成走向，这正是最令人唏嘘的地方。

六、经验教训

二十二年过去了，当我们以更加平和理性的心态回望这场争论，可以从中提炼出几条具有普遍意义的经验教训。

（一）改革须在公正的轨道上推进

"郎顾之争"之所以能够引发强烈的社会共鸣，根本原因在于它触及了转型社会最敏感的神经：改革过程的公正性问题。

不可否认，当年的国企改革确实存在程序不透明、规则不健全、监督不到位等问题。少数人利用信息优势和权力关系，在改制中获取了不当利益。这种不公正客观存在的，也是公众不满情绪的真实来源。

但问题的解决方案不应该是停止改革，而应该是规范改革。正确的做法是：建立公开透明的产权交易机制，引入市场化的定价方式，加强审计监督和法律问责，让改革在阳光之下进行。

效率与公平不是非此即彼的二元对立。没有效率的公平最终只能是共同贫穷，没有公平的效率则缺乏政治合法性，难以为继。好的改革应当是在推进效率改进的同时，通过制度设计保障过程公正和结果的基本可接受性。

当年的改革者过多强调了效率维度，对公正维度重视不足，给民粹主义留下了发酵空间。而郎咸平则抓住了公正这面旗帜，却走向了否定改革本身的另一个极端。两者都是偏颇的。

（二）警惕舆论民粹主义对改革的干扰

"郎顾之争"留给我们的第二个教训，是必须警惕民粹主义情绪对经济政策的不当干扰。

在复杂的经济问题上，大众舆论往往倾向于简单化、道德化的解读。"国有资产流失"是一个天然具有道德感召力的口号，很容易激发公众的义愤。但义愤不能替代专业判断，更不能成为制定政策的依据。

经济学的一个基本洞见是：许多看似显而易见的"常识"，在深入分析后往往是错误的。国有企业的价值不能简单等同于账面净资产，亏损企业的改制也不等同于国有资产流失。如果一家企业持续亏损、净资产不断缩水，那么以低于账面净资产的价格出售，反而是及时止损、避免更大流失的理性选择。

但这些道理在群情激昂的舆论场中是很难被听见的。当政策制定被舆论情绪裹挟时，往往会做出次优甚至错误的选择。MBO的全面叫停就是一个典型例子：因为少数案例的不规范而否定整个工具，本质上是为了平息舆论而牺牲改革效率。

一个成熟的治理体系，应当能够在尊重公众知情权的同时，保持专业决策的独立性，不被短期情绪所左右。这需要制度层面的保障，也需要决策者有足够的定力和担当。

（三）法治是市场经济的基石

顾维军案从一审判决到再审改判的曲折过程，凸显了法治对于市场经济的极端重要性。

在一个健全的法治环境中，“郎顾之争”本来应该是一个简单的法律问题：如果郎咸平指控属实，那么顾维军应当承担相应的法律责任；如果指控不实，那么郎咸平应当承担诽谤责任。一切以事实为依据，以法律为准绳。

但在当时的环境下，这场争议先是演变成舆论审判，然后又演变成政治事件，最后才进入司法程序。司法审判在一定程度上受到了舆论氛围和政策导向的影响，这也是导致判决出现偏差的重要原因。

产权保护是市场经济的基石。如果产权缺乏稳定的法律保障，企业家就没有长期预期，就不会有持续的创新和投资。顾维军案的再审改判，释放了加强产权司法保护的积极信号，这对于稳定民营经济信心至关重要。

但更根本的是，要从制度上确保司法的独立性和中立性，让法律成为评判是非曲直的唯一标准，而不是政策工具或舆论的附庸。只有这样，才能从根本上避免类似的悲剧重演。

（四）渐进改革的成本意识

最后，“郎顾之争”也让我们反思中国渐进式改革模式的成本与代价。

中国改革走的是一条“摸着石头过河”的渐进道路，其特点是先试点后推广、先破后立、在实践中不断完善规则。这种模式的优点是阻力小、易推进、可以边干边学；缺点是在规则真空期容易滋生乱象，积累社会矛盾。

国企产权改革就是典型的例子。在全国性法律法规尚未健全的情况下，各地自发探索，八仙过海各显神通。这确实加快了改革步伐，但也留下了大量历史遗留问题和公平性质疑。

渐进改革不是不要规则，而是要及时补规则。改革推进到哪里，制度建设就应当跟到哪里。如果只注重推进改革而忽视制度配套，那么积累的问题最终会反噬改革本身。

“郎顾之争”本质上就是一次问题的总爆发。它提醒我们：改革不能只追求速度，还要注重质量；不能只算经济账，还要算政治账和社会账。制度建设的滞后，最终会让改革付出更大的代价。

结 语

二十二年弹指一挥间。郎咸平早已淡出舆论中心，他是文人无行的当代注解；顾维军也在申诉与维权中步入了花甲之年。当年激辩的喧嚣已经散去，但这场争论留下的制度遗产，仍在深刻地影响着今天的中国经济。

回望这段历史，我们看到是转型社会的复杂与艰难。郎咸平看到了改革中的不公，却开出了错误的药方；顾维军是时代的弄潮儿，却也在规则模糊的地带付出了沉重代价；主流经济学家坚持了改革的大方向，却对公正问题重视不足；政策制定者在舆论压力下选择了最安全的路

径，却也错失了深化改革的窗口期。每个人都在自己的认知和立场上做出了选择，而这些选择汇合在一起，共同塑造了历史的走向。

今天的中国，又一次站在深化改革的关键节点上。国企改革、民营经济发展、政府与市场关系等议题，依然是我们必须面对的时代课题。从这个意义上说，“郎顾之争”并没有真正远去，它所提出的问题，仍然等待着我们这一代人给出更好的答案。